BLOQUE I - TEMA 1

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Corona: funciones constitucionales del Rey.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 5

1.1. Introducción 5

1.1.1. Ordenamiento jurídico español 5

1.1.2. Principios constitucionales 6

1.1.3. Valores superiores 7

1.1.4. Fechas importantes 7

1.2. Estructura de la Constitución Española 8

1.2.1. Preámbulo 8

1.2.2. Título Preliminar 8

1.2.3. Título I: De los derechos y deberes fundamentales 9

1.2.4. Título II: La Corona 10

1.2.5. Título III: De las Cortes Generales 10

1.2.6. Tículo IV: Del Gobierno y de la Administración 10

1.2.7. Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 11

1.2.8. Título VI: Del Poder Judicial 11

1.2.9. Título VII: Economía y Hacienda 11

1.2.10. Título VIII: De la Organización Territorial del Estado 12

1.2.11. Título IX: Del Tribunal Constitucional 12

1.2.12. Título X: De la Reforma Constitucional 12

1.2.13. Disposiciones 12

1.3. Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. 13

1.3.1. Artículo 10. 13

1.3.2. Capítulo I: De los españoles y los extranjeros 13

1.3.3. Capítulo II: Derechos y libertades 14

1.3.3.1. Artículo 14. 14

1.3.3.2. Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 14

1.3.3.3. Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos 17

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1.3.4. Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica 18
1.3.5. Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales..... 21
1.3.6. Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades. 22
1.3.6.1. Suspensión general de derechos y libertades. 22
1.3.6.2. Suspensión individual de los derechos y libertades. 24
1.4. Título X: la Reforma constitucional. 24
1.4.1. La iniciativa de reforma constitucional. 24
1.4.2. La reforma agravada. 25
1.4.3. La reforma ordinaria. 26
1.4.4. Límites a la reforma constitucional. 26
1.4.5. Reformas constitucionales. 26
1.4.5.1. Artículo 13.2. 26
1.4.5.2. Artículo 135. 27
1.4.5.3. Artículo 49. 27
1.4.5.4. Artículo 69.3. 27
2. LA CORONA 28
2.1. Funciones del Rey 28
2.2. La sucesión a la Corona 29
2.3. La Regencia y Tutela 31
2.4. El Refrendo 31

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1.1. INTRODUCCIÓN

1.1.1. Ordenamiento jurídico español

El ordenamiento jurídico español se organiza de forma jerárquica, lo que significa que unas normas tienen mayor rango que otras y todas deben respetar a las superiores. En la cúspide se encuentra la Constitución Española de 1978, que actúa como norma suprema del sistema.

Entre las funciones que tiene la Constitución Española nos encontramos las siguientes:

- Es la norma suprema por lo que ninguna ley puede contradecirla.
- Reconoce derechos fundamentales.
- Organiza el Estado: establece la Monarquía Parlamentaria y la separación de poderes.
- Define la estructura territorial: reconoce y garantiza la autonomía de las comunidades autónomas.

Las características más importantes de la Constitución Española son:

- Rígida: la reforma tanto parcial como total de la Constitución requiere una serie de procedimientos recogidos en el mismo texto normativo que impide que pueda ser modificada continuamente. Se necesita un verdadero consenso para poder llevar a cabo una reforma constitucional.
- Carácter consensuado: Al haber sido aprobada finalmente por referéndum popular.
- Texto articulado extenso: en otros Estados su norma suprema, su "Constitución" son un conjunto de leyes, costumbres y textos normativos que en conjunto se interpretan como norma suprema de su ordenamiento jurídico. En España nuestra constitución es, en efecto, una ley.

La pirámide jerárquica del ordenamiento jurídico español se clasifica de la siguiente manera:

1. Constitución Española: Norma suprema del ordenamiento jurídico español
2. Derecho de la Unión Europea: Siempre que no contradigan lo establecido en la Constitución.
3. Tratados Internacionales: Deben ser ratificados por España para que tengan validez legal en el territorio español.
4. Leyes ordinarias y leyes orgánicas: Emanan de las Cortes Generales, poder legislativo del Estado.
5. Normas con rango de ley: Como son los Decretos Legislativos y los Decretos Ley. Son normas del Gobierno, poder ejecutivo, que precisan autorización o convalidación de las Cortes Generales.
6. Reglamentos: El Gobierno, en ejercicio de su potestad reglamentaria atribuida por la Constitución, puede aprobar reglamentos que desarrollen los preceptos regulados en las leyes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

7. Resto de normativa: ordenanzas, circulares, bandos, resoluciones...



Por último, debemos hacer referencia a los principios que rigen el ordenamiento jurídico español:

- **Legalidad**.
- **Jerarquía normativa**: una norma inferior no puede contradecir a una superior.
- **Publicidad de las normas**: deben publicarse para ser válidas.
- **Seguridad jurídica**: previsibilidad y estabilidad del Derecho.
- **Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.**
- **Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.**
- **Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.**

1.1.2. Principios constitucionales

Los principios constitucionales de la Constitución Española de 1978 son las ideas fundamentales que estructuran todo el sistema jurídico y político en España.

- **Estado Social y Democrático de Derecho**: Establece que todos (incluidos los poderes públicos) están sometidos a la ley, que el poder emana del pueblo y que el Estado debe intervenir para garantizar bienestar y justicia social.
- **Monarquía parlamentaria**: El Rey es Jefe del Estado.
- **Comunidades Autónomas**: Se establece la unidad indisoluble de la Nación española, el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y el principio de solidaridad entre territorios.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.1.3. Valores superiores



Los valores superiores del ordenamiento jurídico están recogidos en el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978. Son cuatro y constituyen la base ética y jurídica de todo el sistema. No son solo ideas abstractas: sirven para interpretar las leyes y guiar la actuación del Estado. Estos valores superiores son:

- **Libertad.**
- **Justicia.**
- **Igualdad.**
- **Pluralismo político**

1.1.4. Fechas importantes

La Constitución Española de 1978 fue **aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978**, tras un proceso de elaboración llevado a cabo por una ponencia de siete diputados, conocidos como los "padres de la Constitución", que representaban a distintas fuerzas políticas, lo que permitió alcanzar un amplio consenso.

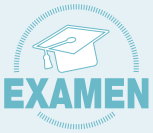
Posteriormente, fue **sometida a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978**, en el que el pueblo español la aprobó mayoritariamente, reflejando el respaldo social al nuevo sistema democrático. Este referéndum es una fecha clave y se conmemora cada año como el Día de la Constitución.

La Constitución fue **sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978**, acto formal mediante el cual el monarca confirma y promulga la ley, y fue **publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978**.

Su entrada en vigor tuvo lugar ese mismo día, lo que supuso el inicio de la actual etapa democrática en España, conocida como la Transición, caracterizada por el paso de un régimen dictatorial a un sistema democrático basado en derechos, libertades y pluralismo político.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



La Constitución Española cuenta con:

- 1 Preámbulo
- 1 Título Preliminar
- 10 Títulos
- 4 disposiciones adicionales
- 9 disposiciones transitorias
- 1 disposición derogatoria
- 1 disposición final

En total, la Constitución cuenta con 169 artículos.

1.2.1. Preámbulo

El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 es el texto introductorio que aparece al inicio de la Constitución. No contiene artículos directamente aplicables, sino que explica el sentido, los objetivos y los valores que inspiran toda la Constitución. Es, por así decirlo, la "declaración de intenciones" del texto constitucional.

El Preámbulo fue redactado principalmente por el jurista y político Enrique Tierno Galván, a petición de la comisión encargada de elaborar la Constitución. Su redacción destaca por su estilo más literario y solemne en comparación con el resto del texto constitucional, que es más técnico.

El Preámbulo expresa la voluntad de la nación española de:

- Garantizar la convivencia democrática.
- Consolidar un Estado de Derecho.
- Proteger los derechos humanos.
- Promover el progreso económico, social y cultural.
- Establecer una sociedad democrática avanzada.
- Colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre los pueblos.

1.2.2. Título Preliminar

El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 constituye la base fundamental de todo el sistema constitucional español. En él se recogen los principios esenciales que definen la naturaleza del Estado, sus valores superiores y los elementos estructurales sobre los que se construye el ordenamiento jurídico.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Se trata de una parte especialmente relevante porque establece el marco general que inspira y condiciona el resto del texto constitucional.

Este título actúa como punto de partida e interpretación de toda la Constitución, siendo imprescindible para comprender el sentido global del texto constitucional y el funcionamiento del sistema democrático en España.



- **Artículo 1: Estado social y democrático de Derecho, valores constitucionales, soberanía nacional y monarquía parlamentaria.**
- **Artículo 2: Indisoluble unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.**
- **Artículo 3: El castellano.**
- **Artículo 4: Bandera.**
- **Artículo 5: Capital -> Madrid**
- **Artículo 6: Partidos políticos.**
- **Artículo 7: Sindicatos.**
- **Artículo 8: Fuerzas armadas.**
- **Artículo 9: Principios del ordenamiento jurídico.**

1.2.3. Título I: De los derechos y deberes fundamentales

El Título I de la Constitución Española de 1978 es una de las partes más importantes del texto constitucional, ya que **regula el conjunto de derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos**, configurando así el núcleo esencial del sistema democrático.

Este título desarrolla y concreta los valores proclamados en el Título Preliminar, garantizando la protección de la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la participación en la vida política y social. De este modo, no sólo reconoce derechos, sino que también establece los mecanismos necesarios para su protección y eficacia frente a los poderes públicos.

En cuanto a su estructura, el Título I se organiza de manera sistemática en varios capítulos, en los que se distinguen diferentes tipos de derechos según su naturaleza y nivel de protección. Así, se incluyen desde los derechos fundamentales y libertades públicas, que gozan de una especial protección jurídica, hasta otros derechos y principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos en ámbitos como la política social y económica. Asimismo, también se recogen los deberes de los ciudadanos y las garantías para la defensa de estos derechos.

Este Título lo desarrollaremos más adelante en el tema cuando pasemos al apartado sobre los derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.4. Título II: La Corona

El Título II de la Constitución Española de 1978 está dedicado a la **Corona, institución que encarna la Jefatura del Estado en el sistema político español.**

Este título regula el papel del Rey dentro de la monarquía parlamentaria, caracterizada por el hecho de que el monarca no ejerce poder político efectivo, sino que desempeña funciones representativas, simbólicas y arbitrales, actuando como figura de unidad y permanencia del Estado.

Asimismo, se establecen las bases que rigen la institución monárquica, incluyendo su carácter hereditario, el estatuto personal del Rey y los principios que garantizan su posición dentro del sistema constitucional. Todo ello se configura bajo la idea de que la actuación del monarca está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Al igual que el Título I, este Título lo desarrollaremos más adelante.

1.2.5. Título III: De las Cortes Generales

El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado (junto al ejecutivo y judicial) y consiste en la capacidad de elaborar, aprobar y modificar las leyes que regulan la vida en sociedad.

En un sistema democrático, este poder:

- Representa la voluntad del pueblo.
- Controla la actuación del Gobierno.
- Debate y decide sobre cuestiones fundamentales del Estado.

En España, el poder legislativo se concreta en las Cortes Generales, reguladas en el Título III de la Constitución Española. Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Título III se estudia en el Bloque I, concretamente en el tema 3, por lo que dejaremos su desarrollo para más adelante.

1.2.6. Tículo IV: Del Gobierno y de la Administración

El poder ejecutivo es el encargado de dirigir la política del Estado y ejecutar las leyes aprobadas por el poder legislativo. Es decir, no crea las leyes (eso lo hacen las Cortes), sino que las aplica y gobierna conforme a ellas. En España, el poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno de España, que actúa siempre conforme a la Constitución Española de 1978 y bajo el control de las Cortes Generales.

El Título IV de la Constitución Española de 1978 regula el poder ejecutivo en España y establece:

- La composición del Gobierno: Define quién forma el Gobierno y su estructura básica.
- Las funciones del Gobierno: Dirección de la política interior y exterior y la función ejecutiva y potestad reglamentaria.
- El nombramiento y cese: Regula cómo se elige al Presidente del Gobierno y establece las causas del cese del Gobierno.
- La responsabilidad política: El Gobierno responde ante el Congreso. Puede ser controlado y, en su caso, cesado (por ejemplo, mediante moción de censura).
- La Administración Pública: Se regula como un aparato al servicio del interés general que debe actuar según los principios establecidos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.7. Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

El Título V de la Constitución Española de 1978 regula **cómo se coordinan y se controlan mutuamente el poder ejecutivo y el poder legislativo**, es decir, el Gobierno de España y las Cortes Generales.

Este título establece el sistema de equilibrio de poderes propio de un sistema democrático, donde el Gobierno necesita la confianza de las Cortes para gobernar y, a su vez, las Cortes controlan la acción del Gobierno.

Los principales contenidos de este título son:

- La responsabilidad política del Gobierno.
- Los mecanismos de control parlamentario.
- Cuestión de confianza.
- Moción de censura.

1.2.8. Título VI: Del Poder Judicial

El Título VI de la Constitución Española regula la **organización, funcionamiento y principios del poder encargado de administrar justicia** en nombre del Estado.

Este título es fundamental porque garantiza que el poder judicial sea independiente, imparcial y sometido únicamente a la ley, asegurando así la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos.

En términos generales, establece cómo funciona el poder judicial, es decir, el conjunto de jueces y tribunales que resuelven conflictos aplicando el Derecho.

Este título regula, entre otras cuestiones:

- La independencia judicial.
- La unidad jurisdiccional.
- El Consejo General del Poder Judicial.
- La organización de los juzgados y tribunales.
- El estatuto de jueces y magistrados.

1.2.9. Título VII: Economía y Hacienda

El Título VII de la Constitución Española **establece las bases del sistema económico del Estado español y regula cómo se organizan y gestionan los recursos públicos**.

Su finalidad principal es garantizar que la actividad económica se oriente al interés general, dentro de un marco de economía de mercado pero con intervención del Estado para asegurar el bienestar social.

Sus contenidos principales son:

- Modelo económico.
- Riquezas y recursos.
- La Hacienda Pública.
- Los Presupuestos Generales del Estado.
- Principios tributarios.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.10. Título VIII: De la Organización Territorial del Estado

El Título VIII regula **cómo se estructura España desde el punto de vista territorial y político**.

Se establecen las bases del modelo territorial y se especifica que España se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas estas entidades tienen autonomía para gestionar sus intereses.

Se reconoce la unidad del Estado, pero también el derecho a la autonomía y los procedimientos para acceder a la esta. Se permite que territorios con características comunes se constituyan en comunidades autónomas.

También se establece el reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, la financiación de éstas y el control entre ambas.

1.2.11. Título IX: Del Tribunal Constitucional

El Título IX regula el **funcionamiento, composición y competencias del Tribunal Constitucional**. Esta parte de la Constitución Española es parte de la materia objeto de estudio del bloque I, por lo que entraremos en detalle en su correspondiente tema.

1.2.12. Título X: De la Reforma Constitucional

Este Título regula **cómo puede modificarse la Constitución** detallando 2 procedimientos diferentes dependiendo de qué parte de la norma se quiere reformar.

Este título es objeto de estudio en este tema, así que lo desarrollaremos más adelante.

1.2.13. Disposiciones



Es importante que recordemos que la Constitución Española cierra con una serie de disposiciones.

- **4 disposiciones adicionales**: Complementan el texto principal con reglas específicas para situaciones particulares. No forman parte de los títulos, pero tienen valor constitucional.
- **9 disposiciones transitorias**: Sirven para facilitar el paso del sistema anterior (preconstitucional) al nuevo sistema constitucional. Es decir, regulan situaciones provisionales mientras se implantaba la Constitución, sobre todo el proceso autonómico.
- **1 disposición derogatoria**: Establece qué normas dejan de estar en vigor con la entrada en la Constitución. Su función es eliminar el ordenamiento jurídico anterior incompatible con el nuevo sistema democrático.
- **1 disposición final**: Se establece que el texto entra en vigor el mismo día de su publicación y que se debe publicar en todas las lenguas de España.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN.

1.3.1. Artículo 10.

El artículo 10 de la Constitución Española establece la base de todo el sistema de derechos fundamentales en España.



Es importante saber que este artículo no está comprendido dentro de ningún capítulo ni sección en los que se estructura el Título I.

1.3.2. Capítulo I: De los españoles y los extranjeros

Este Capítulo establece el marco general relativo a la titularidad de los derechos y la posición jurídica de las personas dentro del ordenamiento constitucional. Define quiénes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, diferenciando entre españoles y extranjeros, y determina en qué medida estos últimos pueden disfrutar de tales derechos. Además, fija principios básicos sobre la nacionalidad y regula aspectos esenciales como la condición jurídica de los ciudadanos en relación con el Estado.

- Artículo 11: Se regula la nacionalidad española
- Artículo 12: La mayoría de edad se establece en los 18 años.
- Artículo 13: Régimen de los extranjeros.



- El artículo 13.2 fue reformado en 1992, primera reforma constitucional. Se llevó a cabo para adaptar el ordenamiento jurídico español al proceso de integración europea.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3.3. Capítulo II: Derechos y libertades

1.3.3.1. Artículo 14.

El artículo 14 de la Constitución Española regula el **principio de igualdad ante la ley**, uno de los pilares básicos del sistema constitucional español.



Este artículo no está comprendido en la Sección 1ª del Capítulo II (la parte más limitada a efectos de reforma del Título I) pero sí que cuenta con una especial protección. Este artículo en cuanto a su protección jurisdiccional, gozarán de una procedimiento preferente y sumario ante los jueces y Tribunales y contra su violación cabe la interposición del recurso de amparo antes en Tribunal Constitucional.

1.3.3.2. Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Esta sección recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas, constituyendo el núcleo esencial del sistema de derechos en el ordenamiento jurídico español.

Se caracteriza por reconocer los derechos más importantes de la persona, vinculados directamente a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, y por establecer un alto nivel de protección jurídica frente a posibles vulneraciones por parte de los poderes públicos. En este sentido, estos derechos no sólo tienen eficacia directa, sino que también cuentan con garantías reforzadas, como su especial protección jurisdiccional y la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.

Estos derechos vinculan a todos los poderes del Estado y deben ser interpretados conforme a los valores y principios constitucionales, así como a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esta sección representa uno de los pilares básicos del Estado social y democrático de Derecho, al asegurar un ámbito de libertad y protección indispensable para la convivencia democrática.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



— Artículo 15: **Vida e integridad.**
  - Derecho a la vida.
  - Prohibición de tortura y tratos inhumanos.
  - Pena de muerte abolida (salvo guerra militar).

— Artículo 16: **Libertad ideológica y religiosa.**
  - Libertad ideológica, religiosa y de culto.
  - Nadie está obligado a declarar sus creencias.
  - Estado aconfesional y cooperación con las religiones.

— Artículo 17: **Libertad y seguridad**.
  - Derecho a la libertad personal.
  - Detención máxima: 72 horas.
  - Habeas corpus.
  - Derecho a tener un abogado y a ser informado.

— Artículo 18: **Intimidad**.
  - Honor, intimidad y propia imagen.
  - Inviolabilidad del domicilio.
  - Secreto de comunicaciones.
  - Protección informática.

— Artículo 19: **Residencia y circulación**.
  - Libertad de circulación.
  - Libertad de elección de residencia.
  - Entrada y salida de España.

— Artículo 20: **Libertad de expresión**.
  - Expresión e información.
  - Producción científica y artística.
  - Libertad de cátedra.
  - Sin censura previa.
  - Límites: honor, intimidad, menores..

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



— Artículo 21: **Reunión**.
  - Derecho a reunirse pacíficamente.
  - No necesita autorización.

Comunicación previa en manifestaciones.

— Artículo 22: **Asociación**.
  - Derecho de asociación.
  - Prohibidas las asociaciones ilegales o secretas.
  - Disolución sólo bajo orden judicial.

— Artículo 23: **Participación política**.
  - Derecho a participar en la vida pública.
  - Sufragio universal.
  - Acceso igual a cargos públicos.

— Artículo 24: **Tutela judicial**.
  - Derecho a ser llevado ante un juez y a un proceso justo.
  - Defensa y abogado.
  - Presunción de inocencia.

— Artículo 25: **Legalidad penal**.

— Artículo 26: **Tribunales de honor**
  - Prohibidos en administración civil y profesional.

— Artículo 27: **Educación**.
  - Derecho a la educación.
  - Libertad de enseñanza.
  - Educación básica obligatoria y gratuita.
  - Autonomía universitaria.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



— Artículo 28: **Sindicatos y huelga**.
  - Libertad sindical.
  - Derecho de huelga.
  - Limitaciones en servicios esenciales y militares.

— Artículo 29: **Petición**.
  - Individual y colectivo.
  - Limitado en fuerzas armadas (solo individual).

1.3.3.3. Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos

Esta sección combina derechos individuales (trabajo, propiedad, empresa...) con deberes ciudadanos (defensa, impuestos...) siempre bajo regulación legal y orientados al interés general.

- Artículo 30: Defensa de España.
  - Derecho y deber de defender España.
  - La ley:
    - Regula obligaciones militares.



    - **30.2. Reconoce la objeción de conciencia.** (Este artículo es importante porque su vulneración puede recurrirse mediante amparo ante el Tribunal Constitucional.)
    - Puede establecer prestación social sustitutoria.
  - Posibilidad de:
    - Servicio civil para interés general.
    - Deberes en situaciones de grave riesgo o catástrofes.

- Artículo 31: Sistema tributario.
  - Deber de contribuir según capacidad económica.
  - Sistema tributario justo, igualitario, progresivo y no confiscatorio.
  - Gasto público equitativo y eficiente.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Artículo 32: Matrimonio.
    - Derecho a contraer matrimonio con igualdad jurídica.
    - La ley regulará las formas, edad y capacidad, derechos y deberes y su separación y disolución.
- Artículo 33: Propiedad y herencia
    - Derecho a propiedad privada y herencia.
    - Limitado por su función social.
    - Expropiación sólo por utilidad pública o interés social, con indemnización y según la ley.
- Artículo 34: Fundaciones.
    - Derecho de fundación para interés general.
    - Regulación legal.
- Artículo 35: Trabajo.
    - Derecho y deber de trabajar.
    - Derecho a la libre elección de profesión, promoción laboral, remuneración suficiente, no discriminación por sexo.
    - La ley regula el Estatuto de los Trabajadores.
- Artículo 36: Colegios profesionales.
    - Funcionamiento con una estructura democrática.
- Artículo 37: Negociación colectiva y conflicto.
    - Derecho a negociación colectiva.
    - Los convenios tendrán fuerza vinculante.
    - Derecho al conflicto colectivo (huelga, etc.)
    - Garantía de servicios esenciales.
- Artículo 38: Libertad de empresa.
    - Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y defienden la productividad según la economía general y su planificación.

1.3.4. Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica

Este capítulo recoge principios rectores, es decir no son derechos fundamentales directamente exigibles Orientan la actuación de los poderes públicos y se centran en el bienestar social, la justicia económica y la calidad de vida.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Artículo 39: Familia y protección de hijos.
    - Protección integral de la familia.
    - Protección de hijos (igualdad ante la ley) y madres (sin importar estado civil).
    - Posibilidad de investigar la paternidad.
    - Protección de los niños según acuerdos internacionales.

- Artículo 40: Progreso social y laboral.
    - Distribución equitativa de la renta.
    - Pleno empleo.
    - Garantías:
        - Formación profesional.
        - Seguridad e higiene laboral.
        - Descanso (jornada limitada, vacaciones).

- Artículo 41: Seguridad Social.
    - Sistema público de Seguridad Social.
    - Garantiza la asistencia, prestaciones suficientes y especial atención al desempleo.

- Artículo 42: Emigrantes.
    - Protección de trabajadores españoles en el extranjero.
    - Política orientada a su retorno.

- Artículo 43: Salud.
    - Derecho a la protección de la salud.
    - Los poderes públicos organizan la sanidad pública y se encargan de la prevención y servicios sanitarios.
    - Fomento de la educación sanitaria, el deporte y el uso del ocio.

- Artículo 44: Cultura y ciencia.
    - Derecho de acceso a la cultura.
    - Promoción de la ciencia y la investigación.

- Artículo 45: Medio ambiente.
    - Derecho al medio ambiente adecuado y deber de conservarlo
    - Los poderes públicos deberán hacer un uso racional de recursos.
    - Se prevén sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar daños.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Artículo 46: Patrimonio histórico.
    - Conservación del patrimonio, histórico, cultural y artístico.
    - Se prevén sanciones penales por daños.
- Artículo 47: Vivienda.
    - Derecho a una vivienda digna.
    - Los poderes públicos promoverán el acceso, regularán el suelo y evitarán la especulación.
    - Participación en plusvalías urbanísticas
- Artículo 48: Juventud.
    - Promoción de participación juvenil en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.



Artículo 49: Personas con discapacidad.

- Autonomía personal, inclusión social, accesibilidad universal.
- Atención específica a mujeres y menores.
- En 2024 este artículo fue reformado. Se eliminó el término “disminuidos”, considerado obsoleto y ofensivo y se sustituyó por “personas con discapacidad”.

- Artículo 50: Tercera edad.
    - Pensiones adecuadas y actualizadas.
    - Bienestar mediante servicios sociales en materia de salud, vivienda, cultura y ocio.
- Artículo 51: Consumidores.
    - Protección de la seguridad, salud e intereses económicos.
    - Regulación del comercio interior.
- Artículo 52: Organizaciones profesionales
    - Defensa de intereses económicos.
    - Funcionamiento democrático.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3.5. Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Este Capítulo regula los mecanismos destinados a asegurar la efectividad y protección de los derechos reconocidos en la Constitución. No se centra en reconocer nuevos derechos, sino en establecer los instrumentos jurídicos que permiten defenderlos frente a posibles vulneraciones, tanto por parte de los poderes públicos como de otros sujetos. En este sentido, fija las bases del sistema de garantías, determinando cómo deben protegerse los derechos fundamentales en el ámbito judicial y constitucional.

Asimismo, establece el papel de los tribunales en la tutela de estos derechos, así como mecanismos específicos de protección reforzada, entre los que destaca el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De este modo, el capítulo configura un sistema que asegura que los derechos no sean meras declaraciones teóricas, sino realidades efectivas dentro del Estado de Derecho.

El artículo 53 establece los diferentes niveles de protección de los artículos comprendidos en el Título I:



- En primer lugar, nos encontramos con el que podemos denominar **"nivel máximo de protección"**. Todos los derechos recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 al 29) vinculan a los ciudadanos y poderes públicos. Se desarrollan mediante una Ley Orgánica (artículo 81.1 CE). En cuanto a su protección jurisdiccional, gozarán de una procedimiento preferente y sumario ante los jueces y Tribunales y contra su violación cabe la interposición del recurso de amparo antes en Tribunal Constitucional y el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que los lesionen (en estos dos casos también se incluyen el capítulo 14 y el 30.2). Cabe destacar que para la reforma de esta Sección 1ª debe llevarse a cabo la reforma regulada en al artículo 168 de la Constitución Española, también denominada "reforma agravada".

- En el **"nivel medio de protección"** nos encontramos con los derechos recogidos en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I (artículos 30 al 38). Estos derechos también vinculan a los ciudadanos y poderes públicos, pero son desarrollados por Ley Ordinaria. Gozan de una protección judicial ordinaria ante jueces y Tribunales. La reforma de la Sección 2ª se lleva a cabo mediante el procedimiento recogido en el artículo 167 de la Constitución Española. La vulneración de estos derechos no puede recurrirse mediante el recurso de amparo salvo el artículo 30.2 (objeción de conciencia) pero sí puede interponerse un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a las leyes que los lesionen.
- Por último, tenemos el **"nivel mínimo de protección"**. Los artículos comprendidos en el Capítulo III (artículos 39 al 52) informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo pueden invocarse ante los Tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollen. La reforma de este Capítulo debe llevarse a cabo mediante lo regulado en el artículo 167 de la CE.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El artículo 54 regula la figura del **Defensor del Pueblo** como *"el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales."* Este órgano constitucional lo estudiaremos en el tema 2 del Bloque I.

1.3.6. Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades.

Este Capítulo, que solo contiene el artículo 55, parte de la idea de que los derechos y libertades no son absolutos, y que en situaciones extraordinarias (como estados de alarma, excepción o sitio, o en el contexto de la lucha contra el terrorismo) puede ser necesario restringir temporalmente su ejercicio para proteger el orden constitucional y la seguridad pública. No obstante, estas limitaciones se establecen bajo condiciones estrictas y con garantías, para evitar abusos por parte de los poderes públicos.

Asimismo, se fijan los límites y controles a estas suspensiones, asegurando que se realicen conforme a la ley, de manera proporcional y respetando siempre el núcleo esencial de los derechos.

1.3.6.1. Suspensión general de derechos y libertades.

La suspensión general está recogida en el artículo 55.1 de la Constitución Española. Esta suspensión se lleva a cabo cuando se declaran los estados de excepción y sitio (artículo 116).



Declaración de cada uno de los estados:

- **Alarma**: por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días y dando cuenta al Congreso de los Diputados. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

- **Excepción**: declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. La autorización y proclamación deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración. El plazo de este estado es de 30 días y puede ser prorrogado por otro igual siempre que tenga los mismos efectos y requisitos.

- **Sitio**: declarado por la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

La declaración de cada uno de los estados es también objeto de estudio en el tema 3 del Bloque I, en concreto en el apartado que trata la relación del Gobierno con las Cortes Generales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las condiciones para que se lleve a cabo la declaración de alguno de estos estados están reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

- Alarma: Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de los servicios públicos y desabastecimiento.
- Excepción: Cuando resulten gravemente alterados el libre ejercicio de los derechos y libertades o el funcionamiento de las instituciones, servicios públicos u orden público.
- Sitio: Insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional.

En España en total ha habido 4 declaraciones del estado de alarma:

- La declaración del estado de alarma en España de 2010 fue la primera vez que se aplicó este mecanismo en democracia y tuvo lugar el 4 de diciembre de 2010 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se produjo a raíz de una crisis provocada por los controladores aéreos de AENA, que abandonaron masivamente sus puestos de trabajo, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y dejó a miles de pasajeros afectados. Se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional y se militarizó el control aéreo, pasando los controladores a depender del ejército. Tuvo una duración inicial de 15 días y fue prorrogado hasta el 15 de enero de 2011.
- El estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 en España fue adoptado por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Tuvo una duración inicial de 15 días y fue prorrogado sucesivamente hasta el 21 de junio de 2020.
- El 9 de octubre de 2020 el Gobierno presidido por Pedro Sánchez declaró otro estado de alarma para contener la expansión de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, centrada específicamente en la Comunidad de Madrid. Tuvo una duración inicial de 15 días, no fue prorrogado y finalizó el 24 de octubre de 2020
- Un segundo estado de alarma nacional en consecuencia de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 fue declarado por el Gobierno el 25 de octubre de 2020. Tuvo una duración inicial de 15 días y fue prorrogado sucesivamente hasta el 9 de mayo de 2021.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



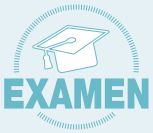
En el caso de declaración del estado de excepción, los derechos suspendidos son los siguientes:

- **Artículos 17.1, 17.2 y 17.4:** Seguridad y libertad, puesta a disposición judicial y prohibición de detención ilegal.
- **Artículos 18.2 y 18.3:** Inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones.
- **Artículo 19:** Circulación y residencia.
- **Artículos 20.1.a), 20.1.d) y 20.5:** Libertad de expresión.
- **Artículo 21:** Reunión.
- **Artículo 28.2:** Huelga.
- **Artículo 37.2:** Negociación colectiva.

En caso de que se declare un estado de sitio, además de los anteriores, también se podrán suspender el derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el artículo 17.3.

1.3.6.2. Suspensión individual de los derechos y libertades.

La suspensión individual se encuentra regulada en el artículo 55.2 de la Constitución Española.



Esta suspensión se lleva a cabo en caso de investigación de bandas armadas o elementos terroristas. Los derechos que se ven limitados son los siguientes:

- **Artículo 17.2:** Detención preventiva.
- **Artículo 18.2 y 18.3:** Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones

1.4. TÍTULO X: LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

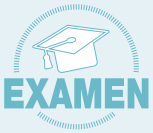
1.4.1. La iniciativa de reforma constitucional.

Antes de ver los procedimientos de reforma de la Constitución Española es importante ver quien puede llevar a cabo la iniciativa de reforma. Esta iniciativa está regulada en el artículo 166 que a su vez remite a los artículos 87.1 y 87.2 de la CE. Según esto, la iniciativa de reforma recae sobre:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- El **Gobierno** a través de un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y remitido a la mesa del Congreso.
- El **Congreso de los Diputados** mediante proposición suscrita por 2 grupos parlamentarios o una quinta parte de sus miembros.
- El **Senado** mediante proposición presentada por un número mínimo de 50 senadores que no pertenezcan al mismo grupo.
- Las **Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas**, que pueden presentar una solicitud al Gobierno para que este eleve a proyecto de reforma o remitir directamente a la Mesa del Congreso una proposición de ley.
- En caso de iniciativa de reforma constitucional, queda **excluida la iniciativa legislativa popular**.

1.4.2. La reforma agravada.



El procedimiento agravado, regulado en el **artículo 168**, es el que debe aplicarse en los casos en que se quiera reformar la Constitución de forma total o quieran reformarse los artículos comprendidos en el Título Preliminar, en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (de los derechos fundamentales y de las libertades públicas) o en el Título II (la Corona).

1. Para llevar a cabo esta reforma hace falta aprobar el principio o necesidad de reforma por 2/3 de cada Cámara (Congreso y Senado).

2. Seguidamente el Rey debe disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones.

3. Una vez constituidas las nuevas Cámaras, éstas deben ratificar el principio de reforma previamente aprobado.

4. Se redacta un nuevo texto constitucional que tiene que aprobarse por 2/3 de cada Cámara.

5. En este procedimiento de reforma el referéndum es preceptivo y vinculante. Se convoca por el Rey en un plazo de 30 días desde la aprobación de la reforma por las Cortes y la consulta debe llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.

6. Aprobado el referéndum por los ciudadanos, se aprueba la reforma constitucional.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.4.3. La reforma ordinaria.



El procedimiento ordinario de reforma constitucional se encuentra regulado en el **artículo 167** de la Constitución. Es el procedimiento que se sigue cuando se reforman artículos que no son susceptibles de reforma agravada.

1. El nuevo texto constitucional necesita una aprobación inicial en ambas Cámaras por 3/5 de sus miembros.

2. En caso de desacuerdo, una comisión mixta Senado/Congreso elaborará un nuevo texto para someterlo nuevamente a votación igualmente por 3/5.

3. Si sigue sin haber consenso, pero existe apoyo de mayoría absoluta en el Senado, el Congreso puede aprobar con 2/3.

4. Tras su aprobación en las Cortes, se puede convocar un referéndum facultativo y vinculante, siempre que lo solicite una décima parte del Congreso o Senado dentro de los 15 días siguientes.

1.4.4. Límites a la reforma constitucional.

Debemos hacer referencia al artículo 169 de la CE que establece los límites a la reforma.

"No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (alarma, excepción o sitio)."

1.4.5. Reformas constitucionales.

A lo largo de la historia de la democracia se han llevado a cabo 3 reformas constitucionales. Todas las reformas han sido llevadas a cabo mediante el procedimiento ordinario regulado en el artículo 167.

1.4.5.1. Artículo 13.2.

El artículo 13.2 de la Constitución Española fue reformado en el año 1992, siendo esta la primera modificación que se realizó en la Constitución desde su aprobación. Esta reforma tuvo lugar el 27 de agosto de 1992 y respondió a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español al proceso de integración europea.

En concreto, la reforma se llevó a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Maastricht, que introdujo la ciudadanía de la Unión Europea. Este nuevo estatus reconocía a los ciudadanos de los Estados miembros el derecho a participar en las elecciones municipales del país en el que residieran, aunque no fueran nacionales de ese Estado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Como consecuencia, el artículo 13.2 fue modificado para permitir que los extranjeros, en condiciones de reciprocidad, no solo pudieran ejercer el derecho de sufragio activo (votar), sino también el derecho de sufragio pasivo, es decir, presentarse como candidatos en elecciones municipales.

1.4.5.2. Artículo 135.

La reforma se produjo en un momento de grave crisis económica y financiera en Europa, con fuerte presión de las instituciones europeas y de los mercados para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas.

La reforma del artículo 135, aprobada en agosto de 2011, introdujo la estabilidad presupuestaria en la Constitución, establece que se debe dar prioridad al pago de la deuda pública, vincula la política económica española a las normas de la Unión Europea y refuerza el control del déficit en todas las administraciones.

1.4.5.3. Artículo 49.

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aprobada en 2024, fue impulsada con el objetivo de modernizar el lenguaje constitucional. Se sustituyó la terminología anterior, considerada obsoleta, eliminando la expresión "disminuidos" y sustituyéndola por la de "personas con discapacidad", en consonancia con un enfoque más respetuoso y acorde con la dignidad humana.

1.4.5.4. Artículo 69.3

La última reforma constitucional española aprobada en 2026 fue la modificación del artículo 69.3 de la Constitución para que la isla de Formentera tenga un senador propio en el Senado. Es la cuarta reforma de la Constitución de 1978.

Hasta ahora, Formentera compartía representación senatorial con Ibiza bajo la circunscripción "Ibiza-Formentera". El nuevo texto del artículo 69.3 reconoce a Formentera como circunscripción propia para elegir un senador, igual que otras islas españolas con cabildo o consejo insular, y la nueva redacción pasa a ser la siguiente:

"En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma."

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. LA CORONA

La figura de la Corona en España se configura como una institución neutral, integradora y estable, cuya función principal es asegurar la continuidad del Estado dentro de un sistema democrático basado en la soberanía popular y la separación de poderes.

La Corona se encuentra regulada en el **Título II de la Constitución Española**, aunque ya en el artículo 1, dentro del Título preliminar, se menciona la figura de la Monarquía Parlamentaria. *"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria"*. El Título II en su primer artículo ya declara que la Jefatura del Estado recae en la figura del Rey, y a lo largo de este título se van enumerando tanto las funciones del Jefe del Estado como la forma de sucesión de la Corona, los casos en lo que se puede dar una regencia o tutela y cuando es necesario el refrendo.

2.1. FUNCIONES DEL REY

La Corona tiene un papel principalmente representativo y arbitral, ya que el Rey no gobierna ni dirige la acción política, sino que actúa como un símbolo institucional y como garante del funcionamiento regular de las instituciones.



Podemos categorizar sus funciones en en 3 tipos:

1. Como símbolo de unión y permanencia del Estado:

- **Mando supremo** de las Fuerzas Armadas.
- Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que **no podrá autorizar indultos generales**.
- **Conferir empleos civiles y militares** y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- **Alto patronazgo** de las Reales Academias.

2. Como representante del Estado en las relaciones internacionales:

- Declarar la guerra y hacer la paz, **previa autorización de las Cortes Generales.**
- **Acreditar** a los embajadores y otros representantes diplomáticos, estando acreditados ante él los representantes extranjeros en España.
- **Manifestar el consentimiento del Estado** para obligarse internacionalmente por medio de tratados internacionales, de conformidad con la Constitución Española y las leyes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. En su función moderadora y arbitral

- **Sancionar y promulgar las leyes**.
- **Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones** en los términos previstos en la Constitución.
- **Convocar a referéndum** en los casos previstos en la Constitución.
- **Proponer el candidato a Presidente del Gobierno** y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- **Nombrar y separar** a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- **Expedir** los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
- **Ser informado** de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

2.2. LA SUCESIÓN A LA CORONA

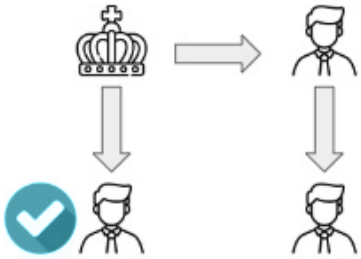
La cuestión relativa a la sucesión de la Corona se encuentra regulada en el artículo 57. La corona es hereditaria en la figura de S. M. don Juan Carlos I y sus descendientes y seguirá el orden regular de primogenitura y representación.

- *"Siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores"*. Esto significa que la Corona la heredará antes el hijo del Rey que su nieto.

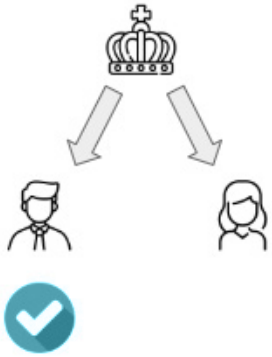


Supera. by thePower
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

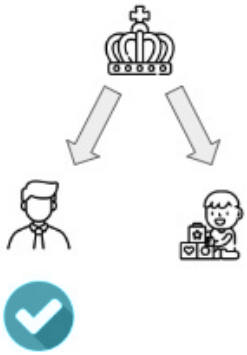
- *"En la misma línea, el grado más próximo al más remoto"*. Primero el hijo del Rey (sucesor directo) antes que el sobrino (sucesor indirecto).



- *"En el mismo grado, el varón a la mujer"*.



- *"En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos"*.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3. LA REGENCIA Y TUTELA

Las figuras de la regencia y la tutela se dan cuando el Rey no puede ejercer sus funciones constitucionales y se necesita la figura de otra persona para su suplencia. La regencia y la tutela se regulan en los artículos 59 y 60 de la Constitución Española.

La regencia puede darse en dos casos, cuando el Rey fuese menor de edad o cuando se le inhabilitase.

- En el primer caso, por **minoría de edad del Rey**, la regencia pasaría a ejercerse por la madre o el padre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. La regencia durará hasta que el rey cumpla la mayoría de edad.
- En el caso de **inhabilitación del Rey**, la imposibilidad tiene que ser reconocida por las Cortes. Entraría a ejercer la regencia el Príncipe Heredero en caso de ser mayor de edad. Si no fuese mayor de edad, el regente pasaría a ser la madre o el padre del Rey menor de edad y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona (caso anterior). Esta regencia se mantendría así hasta que el Príncipe Heredero cumpliera la mayoría de edad.

En los dos casos anteriores, si no hubiese ninguna persona disponible para ejercer la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

El regente debe ser español y mayor de edad y ejercerá sus funciones por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Por otro lado, la figura de la tutela se da cuando el Rey muere y el Príncipe Heredero (ahora Rey) es menor de edad. La Constitución establece que el tutor será quien el Rey difunto haya dispuesto en su testamento siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. En caso de no haberlo hecho, la tutela del Rey menor será ejercida por la madre o padre de éste mientras permanezcan viudos. En caso de no ser posible, serán las Cortes las que dictaminen quien ejercerá la tutela, que nunca podrá ser compatible con la regencia salvo en caso del padre, madre o ascendientes directos del Rey menor. El tutor del Rey menor no puede ejercer ningún cargo o representación política.

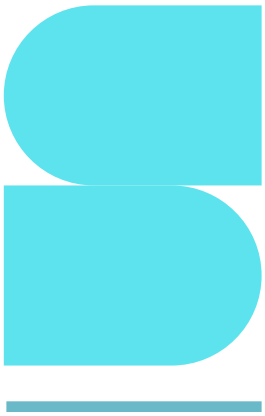
2.4. EL REFRENDO

Para desarrollar el refrendo debemos dirigirnos primero al artículo 56.3 de la Constitución española que regula que *"la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados"*. Esto significa que todo los actos que realice en sus funciones constitucionales (salvo conferir los empleos civiles y militares a su servicio) deben contar con una autorización.

En la monarquía parlamentaria española, regulada por la Constitución Española, **los actos del Rey deben ser refrendados para que tengan validez jurídica**.

El refrendo está regulado en el artículo 64 de la Constitución Española. Dependiendo del tipo de acto del que se trate, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes por razón de la materia o el Presidente del Congreso en la propuesta y nombramiento de Presidente del Gobierno. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. El refrendo implica que estas autoridades asumen la responsabilidad política y jurídica del acto y convierte al Rey en una figura institucional neutral, separada de la responsabilidad política del Estado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.